

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

Nesta aula, o tema abordado é o **controle da administração pública**, com foco específico no **controle parlamentar indireto**. Esse tipo de controle é **exercido pelo Poder Legislativo**, no caso da União representado pelo **Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União**.

Esse modelo já havia sido mencionado anteriormente como um mecanismo pelo qual **o Legislativo atua na fiscalização dos atos administrativos, mas de forma indireta, pois quem executa tecnicamente essa fiscalização é o Tribunal de Contas**.

Para compreender melhor como esse processo se desenvolve, é fundamental entender o funcionamento do Tribunal de Contas: o que ele é, quais Tribunais de Contas existem no Brasil, e de que forma eles podem atuar nesse tipo de controle.

Essas questões serão exploradas para que se tenha uma visão clara das possibilidades e dos limites dessa atuação, considerando a estrutura institucional e as competências legais atribuídas a esses órgãos.

1. Tribunais de Conta

Existem quatro espécies possíveis de tribunais de contas. O primeiro deles é o **Tribunal de Contas da União**, o **TCU**, que atua no **âmbito federal e pertence à União**.

Apesar disso, ele **não integra nenhum dos três poderes estatais** — Executivo, Legislativo ou Judiciário — sendo, portanto, um **órgão independente**. O **TCU tem como principal função fiscalizar as contas relativas ao dinheiro público federal**, ou seja, àquele que pertence à União.

Além do TCU, há os **Tribunais de Contas dos Estados**, os **TCEs**, que são **órgãos estaduais e pertencem aos respectivos estados**.

No entanto, mesmo sendo estaduais, os TCEs não fiscalizam apenas as contas dos estados a que pertencem. Eles têm a atribuição de **fiscalizar tanto as contas do estado quanto as dos municípios situados dentro do seu território**. Isso significa que um único tribunal de contas estadual atua tanto em nível estadual quanto municipal.

Um exemplo prático disso é o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Embora seja um órgão estadual, o TCE Paraíba fiscaliza não apenas as contas do governo estadual da Paraíba, mas também as contas dos 223 municípios que compõem o estado.

Esse modelo é a regra geral adotada no Brasil: o TCE exerce uma função dupla, atendendo tanto o estado quanto os municípios dentro dele.

Assim, no caso do controle externo no Estado da Paraíba, esse controle é exercido pela Assembleia Legislativa do estado com o auxílio do TCE Paraíba.

Já no município de João Pessoa, o controle é feito pela Câmara Municipal, também com o auxílio do TCE. Isso mostra como o controle parlamentar, mesmo em nível municipal, pode ser exercido com o apoio de um tribunal estadual, considerando que o TCE é responsável por dar suporte técnico a esses processos de fiscalização, mesmo que ocorram no âmbito dos municípios.

Além do TCU e dos TCEs, existem dois outros tipos de órgãos de controle que, embora menos comuns, também fazem parte da estrutura de fiscalização das contas públicas no Brasil.

Um deles é o **Tribunal de Contas dos Municípios**, que também pode ser chamado de Tribunal de Contas Estadual dos Municípios. Apesar do nome, esse tribunal é um **órgão estadual**, ou seja, pertence ao estado, e sua função é exclusivamente **fiscalizar o dinheiro público dos municípios daquele estado**.

É como se o tribunal de contas estadual fosse dividido em dois: um para cuidar apenas das contas estaduais e o outro, o dos municípios, para cuidar exclusivamente das contas municipais.

Esse modelo é adotado em poucos estados brasileiros, sendo a Bahia um exemplo. Na Bahia, há o TCE Bahia, responsável unicamente pela fiscalização das contas estaduais, e o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que, embora seja um órgão estadual, fiscaliza as contas de todos os municípios do estado.

Essa estrutura cria uma separação clara entre o que é responsabilidade estadual e o que é responsabilidade municipal no processo de fiscalização.

Outro tipo de órgão existente é o **Tribunal de Contas Municipal**, conhecido como **TCM**. Esse sim é um órgão que **pertence ao próprio município e fiscaliza exclusivamente o dinheiro público do município ao qual está vinculado**.

A Constituição Federal não permite mais a criação de novos Tribunais de Contas Municipais, mas os que já existiam à época da sua promulgação puderam continuar funcionando.

Portanto, essa vedação não teve efeito retroativo. Com isso, os únicos TCMs existentes atualmente no Brasil são os da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, únicos municípios com tribunais de contas próprios ainda em funcionamento.

O funcionamento prático em São Paulo, por exemplo, é o seguinte: o TCE de São Paulo fiscaliza as contas do estado de São Paulo e de todos os seus municípios, com exceção do município da capital. Isso porque São Paulo capital possui o seu próprio Tribunal de Contas Municipal, o TCM-SP, que fiscaliza exclusivamente as contas do município.

Ou seja, o TCE-SP atua em todo o estado, menos na capital, onde essa função é assumida por um órgão municipal próprio. O mesmo acontece no Rio de Janeiro, onde o TCM-RJ cumpre esse papel para a capital fluminense. Já os demais municípios de cada estado, como Osasco no caso de São Paulo, têm suas contas fiscalizadas normalmente pelo TCE.

Assim, esses modelos coexistem dentro de uma lógica de divisão de responsabilidades entre os diferentes níveis da administração pública, respeitando a autonomia dos entes federativos e os limites estabelecidos pela Constituição.

TRIBUNAIS DE CONTA		
	PERTENCE A	FISCALIZA AS CONTAS
TCU	União	Dinheiro público federal
TCE	Estado	Dinheiro público do Estado e dos municípios que compõem esse Estado.
TC DOS MUNICÍPIOS	Estado	Dinheiro público dos municípios daquele Estado
TCM	Município	Dinheiro público do município

1.1. Legislação e Jurisprudência

O artigo 71 da Constituição Federal é fundamental porque estabelece as **competências** do Tribunal de Contas da União, e sua cobrança em provas é extremamente recorrente.

Suas disposições, embora voltadas diretamente ao TCU, seguem o **princípio da simetria**, o que significa que **são aplicáveis também, com as devidas adaptações, aos Tribunais de Contas Estaduais, Municipais e dos Municípios**, quando existentes.

O artigo começa deixando claro que **o controle externo, de responsabilidade do Congresso Nacional, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União**.

Uma das competências do TCU é **apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República**. Essa apreciação é feita por meio da emissão de um **parecer prévio**, que deve ser elaborado em **até 60 dias a contar do recebimento das contas**.

É importante compreender que, nesse caso, **o papel do TCU é apenas de apreciação técnica**. O **julgamento efetivo das contas do Presidente da República é feito pelo Congresso Nacional**.



Fique ligado!

Essa distinção é essencial: quando se trata das contas do Presidente da República, o **TCU aprecia e emite um parecer prévio**, enquanto o **julgamento propriamente dito cabe ao Congresso**.

Já quando se trata das **contas dos demais administradores públicos** — ou seja, daqueles que lidam com dinheiro, bens ou valores públicos da administração direta e indireta — o papel do TCU é diferente.

Nesses casos, o **Tribunal de Contas julga diretamente** essas contas, incluindo as de fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e também julga as contas daqueles que causarem prejuízos, extravios ou outras irregularidades com o patrimônio público.



Importante!

Assim, há uma distinção clara nas atribuições do TCU: nas **contas do Presidente da República, ele apenas aprecia e emite parecer**; nas **contas dos demais responsáveis pela gestão de recursos públicos, ele julga diretamente**.

Essa estrutura mostra como o sistema de controle externo se organiza de forma a respeitar os diferentes níveis e tipos de autoridade dentro da administração pública, garantindo o equilíbrio entre a função política do Congresso e a função técnica do Tribunal de Contas.

CONTAS		
CONTAS	CONGRESSO NACIONAL	TCU
PRESIDENTE DA REPÚBLICA	Julga	Aprecia
DEMAIS ADMINISTRADORES PÚBLICOS	-	Julga

Então, o processo de apreciação das contas anuais do Presidente da República segue uma sequência estruturada que envolve diretamente o Presidente, o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União.

Tudo começa com o **envio, pelo Presidente da República, das contas relativas ao exercício anterior**. Esse envio deve ocorrer no prazo de até **60 dias após a abertura da sessão legislativa**. Ou seja, a partir do início do ano legislativo, o presidente tem esse período para encaminhar as contas ao Congresso Nacional.

Recebidas as contas, o Congresso não as julga de imediato. Em vez disso, **repassa o material ao TCU**, que é o órgão técnico responsável pela **apreciação dessas contas**. A Constituição, no entanto, não fixa um prazo para que o Congresso envie essas contas ao TCU, o que significa que esse repasse pode ocorrer a qualquer momento após o recebimento.

Já o TCU, ao receber as contas, tem um prazo constitucional determinado: deve **apreciá-las e emitir um parecer prévio no prazo de até 60 dias a contar do recebimento**.

Esse parecer prévio, elaborado pelo Tribunal de Contas, é então **encaminhado ao Congresso Nacional, que, com base nesse documento técnico, realiza o julgamento político das contas do Presidente da República**. Assim, **o TCU não julga essas contas diretamente, mas emite uma análise técnica que orienta a decisão do Congresso**.

Até 60 dias após abertura da sessão legislativa



Caso o Presidente da República não encaminhe as contas dentro do prazo constitucional de até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, aplica-se o procedimento da **tomada de contas**.

Nesse caso, a Câmara dos Deputados adota uma postura ativa e realiza a chamada tomada de contas, ou seja, passa a buscar diretamente as informações e documentos necessários para viabilizar a análise das contas presidenciais.

Esse mecanismo garante que o controle externo não fique paralisado diante de uma eventual omissão do chefe do Poder Executivo. Todo esse fluxo está previsto nos incisos I e II do artigo 71 da Constituição e representa um importante instrumento de fiscalização da atividade governamental, com a atuação integrada entre os poderes e o órgão técnico especializado.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

Entre as competências do Tribunal de Contas da União, uma das que mais aparece em provas é a de **apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo poder público.**

Isso significa que, sempre que houver ingresso de alguém no serviço público de maneira efetiva, é necessário que o TCU analise se esse ingresso está de acordo com a legalidade, validando, portanto, o ato.

Existe, no entanto, uma **exceção** clara: os **cargos em comissão**. Nomeações para esses cargos não precisam passar por essa apreciação do TCU. Isso acontece porque cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, geralmente vinculados a funções de direção, chefia ou assessoramento, e, por isso, não demandam concurso público.

Assim, ao contrário dos cargos efetivos e das funções de confiança, que exigem controle mais rigoroso, os cargos comissionados não são submetidos à análise de legalidade pelo tribunal.

Além dos atos de admissão de pessoal, o TCU também é responsável por **apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões.**

Aqui, existe uma segunda **exceção**, voltada especificamente para **casos de melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório original.**

Ou seja, se após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, houver alguma melhoria — por exemplo, um reajuste de valor — mas essa alteração não modificar a base legal do benefício concedido, então não será necessário novo exame por parte do TCU.

Esse inciso III do artigo 71 pode gerar certa confusão pela forma como está redigido. Uma leitura apressada poderia levar à interpretação equivocada de que tanto os atos de nomeação para cargos em comissão quanto as concessões de aposentadorias, reformas e pensões estariam fora da análise do TCU.

Contudo, a exceção se aplica apenas à nomeação para cargos comissionados no contexto da admissão de pessoal. Já aposentadorias, reformas e pensões continuam sendo objeto de apreciação legal pelo tribunal, exceto nas hipóteses já mencionadas de melhorias posteriores sem alteração do fundamento legal.

Portanto, o correto é entender que o TCU aprecia a legalidade de atos de admissão de pessoal, exceto nomeações para cargos em comissão, e também aprecia a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, salvo quando se tratar de melhorias que não modifiquem o fundamento legal original.

Essa distinção é essencial para evitar interpretações equivocadas e garantir o entendimento correto das competências atribuídas ao tribunal.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

[...]

III - **apreciar**, para fins de registro, **a legalidade dos atos de admissão de pessoal**, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão**, bem como a das **concessões de aposentadorias, reformas e pensões**, **ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório**;

Outra importante competência do Tribunal de Contas da União é a de **realizar inspeções e auditorias, tanto por iniciativa própria quanto a pedido** da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de comissões técnicas ou de inquérito.

Essas ações podem ser de **natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial**, e se aplicam a **todas as unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário**, bem como às **demais entidades que utilizem recursos públicos**, como estabelecido no inciso II do artigo 71 da Constituição.

O que deve ser compreendido aqui é que o TCU não se limita a fiscalizar apenas os órgãos federais como instituições em si, mas sim o **dinheiro público federal em qualquer lugar onde ele estiver**.

O objeto da fiscalização do TCU não é a entidade em si, mas sim os recursos de origem federal. Isso significa que, mesmo que um projeto, uma obra ou um serviço esteja sendo executado por um órgão estadual ou municipal, se houver verba federal envolvida, o TCU terá competência para fiscalizar.

Um exemplo clássico disso ocorre nos convênios administrativos. Imagine uma situação em que a União celebra um convênio com um Estado. Nesse convênio, ambos — União e Estado — contribuem com recursos para realizar uma atividade de interesse comum, como a construção de uma obra pública.

Mesmo que a execução prática da obra esteja sob responsabilidade do Estado, inclusive com a realização de licitação e o acompanhamento técnico, a presença de recursos federais na iniciativa autoriza o TCU a realizar fiscalização.

Nesse contexto, tanto o TCU quanto o TCE terão competência para fiscalizar a mesma obra. Isso não gera conflito entre os dois órgãos, pois cada um atua com base na origem dos recursos: o TCU se concentra na fiscalização do dinheiro federal, enquanto o TCE atua sobre os recursos estaduais.

Ambos seguem o que pode ser chamado de “faro do dinheiro público”. O TCU, por exemplo, vai onde estiver o recurso federal, independentemente de quem esteja utilizando esse dinheiro — seja outro ente federativo, uma entidade pública ou até mesmo uma organização privada.

O mesmo raciocínio vale para os Tribunais de Contas dos Estados e para os municípios, no que se refere aos recursos estaduais e municipais.

Essa lógica de acompanhamento da destinação dos recursos é essencial para garantir a lisura na utilização do dinheiro público e demonstra como os tribunais de contas têm atuação descentralizada, seguindo a trilha do dinheiro, e não se restringindo aos limites administrativos de determinado órgão ou esfera de governo.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

[...]

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

O Tribunal de Contas da União também possui a competência de fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais com atuação internacional, desde que a União participe de forma direta ou indireta do capital social dessas empresas, conforme previsto no tratado constitutivo que rege sua criação.

Isso significa que, mesmo que se trate de uma organização com atuação além das fronteiras do Brasil, se a União tiver participação no capital, o TCU pode e deve acompanhar a aplicação dos recursos públicos correspondentes à sua cota de participação.

Outra competência fundamental do TCU é a de **fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados** pela União a estados, ao Distrito Federal ou a municípios por meio de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos semelhantes. Essa função foi ilustrada de forma clara com o exemplo de convênios administrativos.

É importante destacar que o convênio é diferente de um contrato, pois nele há interesse recíproco entre as partes. Enquanto no contrato as partes normalmente têm interesses distintos — uma deseja contratar e a outra deseja receber para prestar o serviço — no convênio as partes colaboram para um objetivo comum, ambas com interesse na realização da atividade proposta.

No contexto de um convênio, a **União assume o papel de concedente**, ou seja, a parte que transfere os recursos, e o **ente federativo destinatário** (estado, município ou o próprio Distrito Federal) é o **conveniente**, que também participa financeiramente da execução da atividade, por meio da chamada contrapartida.

Essa **contrapartida representa o valor que o estado ou município aporta com recursos próprios para somar ao repasse federal e, juntos, financiar a atividade prevista no convênio.**



Tome nota!

CONVÊNIO ADM ≠ **CONTRATO ADM**
(interesse recíproco) (interesses divergentes)

Por exemplo de um convênio voltado à melhoria das condições de trabalho de catadores de resíduos recicláveis. A ideia era fornecer capacitação, equipamentos de proteção individual e estrutura adequada para o exercício da atividade.

Suponha que a União tenha repassado R\$ 2 milhões e o estado tenha contribuído com R\$ 200 mil, correspondentes a uma contrapartida de 10%. Toda a execução dessa atividade, mesmo que realizada exclusivamente por um órgão estadual ou municipal, será acompanhada e fiscalizada tanto pelo TCU quanto pelo respectivo tribunal de contas estadual ou municipal, se houver.

Isso acontece porque o TCU não segue a entidade, mas sim o recurso. Ele fiscaliza o dinheiro federal, onde quer que ele esteja sendo utilizado. Assim como o TCE seguirá o recurso estadual, o TCU segue o faro do dinheiro federal. Se esse recurso estiver em uma entidade pública, privada, em outro ente da federação, ou em qualquer outro lugar, o TCU exercerá sua competência fiscalizatória sobre ele.

Por isso, o inciso VI do artigo 71 da Constituição é claro ao afirmar que compete ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Fica evidente, então, que o controle não se limita ao ente concedente ou executor, mas se direciona diretamente à origem do recurso utilizado.



Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

[...]

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

Entre as competências do Tribunal de Contas da União previstas no artigo 71, o inciso VII estabelece que **o TCU deve prestar informações ao Congresso Nacional**, a qualquer de suas casas — Câmara dos Deputados ou Senado Federal — ou mesmo a qualquer de suas comissões, **sempre que solicitado**.

Essas informações devem versar sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, além dos resultados de auditorias e inspeções que o TCU tenha realizado.

Isso reforça o papel do Tribunal como órgão de assessoramento técnico do Congresso, cuja função é apoiar o controle externo com base em análises detalhadas e fundamentadas.

No inciso VIII, o TCU passa a exercer um papel mais ativo, com a **possibilidade de aplicar sanções em caso de ilegalidade em despesas ou de irregularidades nas contas públicas**. Essas sanções são previstas em lei e podem incluir, entre outras, a imposição de multa proporcional ao dano causado ao erário.

Essa medida se enquadra dentro do que se chama de imputação de débito, ou seja, quando um gestor causa prejuízo aos cofres públicos, o TCU pode responsabilizá-lo financeiramente e exigir o ressarcimento do valor.

Outra competência é a de **estabelecer prazos para que órgãos ou entidades públicas adotem providências para corrigir ilegalidades detectadas**. Quando o TCU constata alguma irregularidade, ele pode emitir uma determinação ao órgão responsável, estabelecendo um prazo para que as medidas corretivas sejam adotadas, a fim de assegurar o cumprimento exato da lei.

Caso o órgão ou entidade não atenda essa determinação no prazo estabelecido, o TCU pode sustar, ou seja, suspender a execução do ato considerado irregular. Essa sustação é uma medida cautelar, e não equivale à anulação do ato.

Além disso, o TCU deve comunicar sua decisão de sustação tanto à Câmara dos Deputados quanto ao Senado Federal, mantendo o Congresso informado sobre a situação.

Outra competência relevante é a de **representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados no exercício da fiscalização**. Quando o TCU identifica condutas abusivas ou práticas incompatíveis com a legalidade, ele pode denunciar ou comunicar esses fatos à autoridade ou órgão que tenha poder para agir em relação àquela situação.

Com isso, o Tribunal contribui diretamente para a responsabilização dos agentes públicos, promovendo não só o controle financeiro, mas também a integridade da administração pública como um todo.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

[...]

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

Ao tratar das competências do Tribunal de Contas da União, é importante também observar os parágrafos do artigo 71 da Constituição, que trazem detalhes relevantes sobre situações específicas, especialmente no que se refere à sustação de atos e contratos administrativos.

O parágrafo 1º estabelece uma distinção fundamental: no caso de **contratos administrativos, quem possui a competência para sustar o ato não é o TCU, mas o próprio Congresso Nacional**. Assim, quando se identifica uma irregularidade em um contrato firmado no âmbito da administração pública federal, cabe ao Congresso Nacional tomar a decisão de sustar esse contrato.

A partir desse momento, o Congresso deve solicitar imediatamente ao Poder Executivo que adote as medidas cabíveis para resolver a irregularidade constatada.

Essa situação se difere do que ocorre com **atos administrativos em geral**. Nesses casos, é **o TCU quem possui competência direta para sustar o ato**. Após tomar essa medida, o tribunal comunica a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, informando o Congresso sobre o ocorrido.

Portanto, a distinção é clara: quando se trata de um **ato administrativo, a sustação é feita pelo TCU com posterior comunicação ao Congresso**; quando se trata de **contrato administrativo, a sustação é de competência direta do Congresso, que deve acionar o Executivo para a resolução do problema**.

O parágrafo 2º complementa esse procedimento ao prever uma atuação subsidiária do TCU. Se, no **prazo de 90 dias**, nem o Congresso Nacional tomar providência em relação à sustação do contrato, nem o Poder Executivo adotar medidas para resolver a situação após ter sido comunicado, **então o Tribunal de Contas da União passa a ter competência para decidir sobre o caso**.

Em outras palavras, o TCU assume a responsabilidade de sustar o contrato, diante da inércia dos demais poderes. Essa atuação subsidiária do TCU reforça o compromisso constitucional com o controle da legalidade, impedindo que irregularidades contratuais fiquem sem resposta mesmo diante da omissão dos demais órgãos.

Esse mecanismo garante uma atuação em cadeia, onde cada ente possui sua parcela de responsabilidade e, na ausência de ação de um deles, o outro pode atuar para preservar a legalidade, o interesse público e o correto uso dos recursos públicos.



Perigo!

Cuidado com essa diferença:

- **Ato administrativo**, quem susta é o **TCU** (TCU comunica ao Congresso);
- **Contrato**, quem susta é o **Congresso** (Congresso solicita ao Executivo que resolva o problema).
 - Nesse caso de contrato, o TCU tem competência subsidiária.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

[...]

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

As **decisões do Tribunal de Contas da União que resultam na imputação de débito ou na aplicação de multa possuem eficácia de título executivo.**

É essencial entender a diferença entre esses dois tipos de penalidade. A imputação de débito é o ressarcimento ao erário, ou seja, trata-se da obrigação de devolver ao poder público o valor correspondente ao prejuízo causado.

Já a multa tem um caráter autônomo, punitivo e pedagógico, com a finalidade de penalizar e desestimular práticas irregulares, sendo proporcional ao dano, mas não necessariamente equivalente a ele.

Por exemplo, se uma pessoa causar um prejuízo de R\$ 100 mil aos cofres públicos, o TCU pode determinar a imputação de débito exatamente nesse valor, atualizado monetariamente. Paralelamente, ele também pode aplicar uma multa, digamos, de R\$ 80 mil — valor que não precisa, obrigatoriamente, ser igual ao prejuízo causado.

São sanções distintas: uma obriga a devolver o que foi perdido, e a outra funciona como punição adicional.

Essas decisões do TCU têm **força de título executivo extrajudicial**. Isso significa que, uma vez proferida a decisão pelo tribunal e não havendo pagamento voluntário por parte do responsável, **o título pode ser utilizado diretamente para propositura de uma ação de execução na Justiça, sem necessidade de novo processo de conhecimento.**

O título executivo, portanto, nasce com a própria decisão do TCU, e se o devedor não cumprir espontaneamente a obrigação imposta, entra-se na fase de execução forçada.

Quem é o beneficiário desse título? O ente público que sofreu o prejuízo. Por exemplo, se o dano foi causado ao município, será o próprio município quem terá legitimidade para executar o título e cobrar judicialmente o valor devido.

A jurisprudência dos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, já consolidou o entendimento de que essa ação de execução não é responsabilidade do Tribunal de Contas nem do Ministério Público que atua junto a ele.

A legitimidade para a cobrança judicial é do ente lesado, ou seja, aquele que sofreu diretamente o prejuízo financeiro decorrente do ato irregular.

Portanto, embora o TCU seja o órgão responsável por apurar a irregularidade, aplicar a sanção e constituir o título executivo, a efetiva cobrança judicial, em caso de inadimplemento, deve ser feita pela entidade pública que foi vítima do dano. Esse ponto é recorrente em provas e é crucial para entender a dinâmica da responsabilização financeira na esfera do controle externo.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

[...]

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforça de forma muito clara que, embora o Tribunal de Contas da União tenha a competência para aplicar sanções como a imputação de débito ou a multa, ele **não é o órgão legitimado para promover judicialmente a execução dessas penalidades.**

Essa legitimidade **pertence ao ente público que foi lesado**, ou seja, à entidade titular do crédito que sofreu o prejuízo patrimonial. Isso vale inclusive para os Tribunais de Contas Estaduais: mesmo que a decisão seja tomada por esses tribunais, eles também não possuem competência para executar suas próprias decisões na Justiça.

Em outras palavras, quando o TCU condena alguém ao pagamento de valores por prejuízos causados ao erário, a obrigação de cobrar judicialmente esse valor é do órgão ou entidade que sofreu o dano, e não do Tribunal de Contas ou do Ministério Público junto a ele.

Isso está consagrado em diversos julgados do STF, alguns inclusive com repercussão geral, o que torna essa orientação obrigatória para os demais tribunais do país.

Essa execução judicial também **não exige o ajuizamento de uma ação de conhecimento**, como seria o caso em situações em que ainda se busca provar a existência da dívida. **No processo de execução baseado em título executivo extrajudicial, como é o caso da decisão do TCU, o Judiciário já recebe a obrigação como válida, certa e exigível.**

Todo o trabalho de apuração, análise de provas e definição do débito já foi feito no processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas. Assim, o que cabe ao Judiciário é apenas cobrar a dívida por meio da execução, como se já existisse uma sentença definitiva.

Isso diferencia completamente esse tipo de execução de uma cobrança judicial comum. Em uma ação de conhecimento, como num litígio contratual, por exemplo, é preciso primeiro comprovar a existência do crédito, a prestação do serviço, a inadimplência e, somente após o trânsito em julgado da sentença, é que se inicia a fase de execução.

Já quando a execução decorre de uma decisão do Tribunal de Contas que resultou em imputação de débito ou multa, essa fase prévia de comprovação não é necessária, pois o título já nasce com força executiva.

JURISPRUDÊNCIAS

"Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas. Legitimidade para propositura da ação executiva pelo ente público beneficiário. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual. Recurso não provido."

(ARE 823347 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014)

"Agravamento regimental em agravo de instrumento. 2. Legitimidade para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). 3. O artigo 71, § 3º, da Constituição Federal não outorgou ao TCE legitimidade para executar suas decisões das quais resulte imputação de débito ou multa. 4. Competência do titular do crédito constituído a partir da decisão – o ente público prejudicado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AI 826676 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-037 DIVULG 23-02-2011 PUBLIC 24-02-2011 EMENT VOL-02470-04 PP-00625)

"PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. EXECUÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO ARE 823.347-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 768). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."

(RE 687756 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12-08-2015 PUBLIC 13-08-2015)

Por fim, o parágrafo 4º do artigo 71 determina que o Tribunal de Contas deve **encaminhar ao Congresso Nacional, tanto trimestral quanto anualmente, relatórios das suas atividades**. Esses relatórios funcionam como uma prestação de contas institucional do próprio TCU ao Poder Legislativo, reforçando sua função de órgão auxiliar do Congresso no exercício do controle externo.

Portanto, é essencial fixar todos esses pontos: as decisões do TCU que impõem multa ou ressarcimento têm força de título executivo extrajudicial; a execução dessas decisões cabe ao ente lesado, e não ao próprio TCU; não se exige nova apuração judicial sobre o mérito da dívida; e o TCU ainda tem o dever de relatar suas atividades periodicamente ao Congresso.

Esses dispositivos são presença certa em provas, sendo muito importante estar atento a cada detalhe.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

[...]

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

Em 2020, o Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento extremamente relevante sobre a **prescrição das sanções aplicadas pelos Tribunais de Contas**, especialmente no que se refere à **imputação de débito** (que, como já explicado, corresponde ao ressarcimento ao erário) e à **aplicação de multas**.

Embora já houvesse consenso sobre o fato de que sanções como a multa prescrevem no prazo de **cinco anos**, a grande controvérsia recaía sobre o ressarcimento.

A raiz dessa discussão está em um dispositivo da própria Constituição Federal, no artigo 37, que afirma que a lei estabelecerá prazos de prescrição para ilícitos praticados contra a administração pública, salvo para as ações de ressarcimento.

A redação constitucional, de forma literal, sugeria que qualquer ação de ressarcimento ao erário seria imprescritível, o que significaria que não haveria um limite de tempo para cobrar o valor devido, independentemente de quantos anos tivessem se passado desde o fato gerador do dano.

Com base nessa interpretação, durante muito tempo se sustentou que todas as formas de ressarcimento ao erário, incluindo aquelas determinadas por Tribunais de Contas, estariam fora do alcance da prescrição.

Ou seja, poderiam ser cobradas a qualquer tempo. No entanto, o Supremo Tribunal Federal passou a relativizar essa ideia, reconhecendo que a **imprescritibilidade deveria ser restrita a casos mais graves**, como os relacionados à improbidade administrativa.

Em sua decisão de 2020, o STF deixou claro que **somente o ressarcimento decorrente de atos de improbidade dolosa é imprescritível**. Ainda que a redação constitucional seja ampla, a jurisprudência passou a interpretar que a intenção da norma era proteger a administração pública de condutas intencionais e gravemente lesivas.

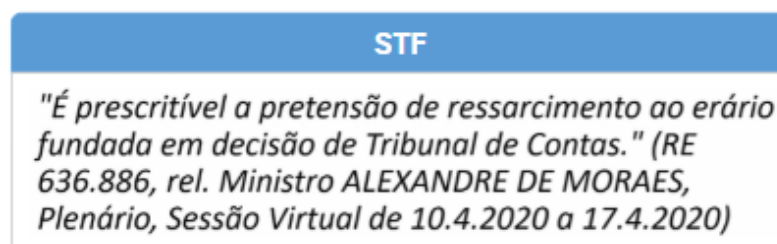
Isso foi reforçado pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, que passou a considerar que todos os atos de improbidade exigem dolo, ou seja, intenção de causar o dano.

Dessa forma, o ressarcimento ao erário determinado por uma decisão do Tribunal de Contas não é imprescritível. Ele está sujeito ao prazo de prescrição de cinco anos, como ocorre com outras penalidades administrativas.

Isso significa que, se passarem cinco anos sem que a cobrança seja realizada ou sem que haja algum ato efetivo de cobrança por parte do ente público prejudicado, essa pretensão pode ser considerada prescrita, inviabilizando a execução do débito.

Portanto, é fundamental compreender que, hoje, a imputação de débito feita por tribunal de contas tem limite temporal para ser executada. A única exceção à regra da prescrição continua sendo o ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa dolosa, que, segundo o entendimento atual do STF, permanece imprescritível.

Esse entendimento jurisprudencial tem enorme relevância prática e costuma ser explorado com frequência em provas, especialmente no que diz respeito à atuação dos tribunais de contas e aos limites do controle externo.



O artigo 73 da Constituição Federal trata da organização e estrutura do Tribunal de Contas da União. Ele estabelece que o **TCU é composto por nove ministros**, tem sua **sede no Distrito Federal**, conta com quadro próprio de pessoal — o que significa que realiza seus próprios concursos públicos e não depende de servidores de outros órgãos — e exerce sua jurisdição em todo o território nacional.

Além disso, no que couber, o TCU também exerce atribuições previstas no artigo 96 da Constituição, que trata das competências administrativas dos tribunais em geral.

O parágrafo 1º define os requisitos que devem ser atendidos para que uma pessoa possa ser nomeada ministro do TCU.

São quatro exigências básicas: **ter entre 35 e 70 anos de idade, possuir idoneidade moral e reputação ilibada, apresentar notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública** — sendo que não é exigida formação específica nessas áreas, apenas conhecimento reconhecido — **e ter mais de dez anos de exercício de função ou atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados**.

Essa experiência não precisa necessariamente ser no serviço público. Um profissional com mais de dez anos como contador, advogado, economista ou administrador, por exemplo, atende ao critério.

O parágrafo 2º trata da forma de escolha dos ministros do TCU. O total de nove é preenchido da seguinte forma: **um terço** — ou seja, três ministros — são **indicados pelo Presidente da República, mas com aprovação do Senado Federal**.

Desses três, **dois devem ser escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público que atuam junto ao Tribunal**, os chamados procuradores de contas.

O terceiro nome pode ser de **livre escolha do Presidente**, mas mesmo essa escolha precisa passar por sabatina e aprovação pelo Senado. Os outros dois terços, ou seja, os seis ministros restantes, são escolhidos diretamente pelo Congresso Nacional, sem qualquer interferência do Executivo.

Já o parágrafo 3º equipara os ministros do TCU aos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no que se refere às garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens. Isso significa que os ministros do TCU possuem o mesmo nível de proteção institucional, remuneração e benefícios assegurados aos ministros do STJ.

Em relação à aposentadoria e pensão, eles estão sujeitos às regras do regime próprio de previdência social, conforme disposto no artigo 40 da Constituição.

O parágrafo 4º trata do papel dos auditores do TCU. Esses auditores são servidores de carreira e, em determinadas situações, podem substituir os ministros do Tribunal. Quando isso ocorre, os auditores assumem as mesmas garantias e impedimentos que os ministros substituídos.

Fora dessas situações, ao exercer outras funções de julgamento dentro da estrutura do Tribunal, eles são equiparados aos juízes de Tribunal Regional Federal (TRF). Isso reforça a importância institucional dos auditores e o papel relevante que desempenham no funcionamento técnico e jurídico do TCU.

Dessa forma, o artigo 73 da CF/88 deixa evidente a robustez da estrutura do TCU, o rigor na escolha de seus membros e a proteção institucional conferida a quem exerce essa função, o que reflete a relevância do órgão no sistema de controle externo da administração pública brasileira.

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade;

II - idoneidade moral e reputação ilibada;

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;

II - dois terços pelo Congresso Nacional.

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.

O artigo 75 da Constituição Federal é fundamental para entender a aplicação das normas relativas ao controle externo nos âmbitos estadual e municipal.

Ele determina que as normas estabelecidas na seção referente ao controle da administração pública, ou seja, aquelas contidas entre os artigos 70 e 74, aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e também dos Tribunais ou Conselhos de Contas dos Municípios.

Esse dispositivo consagra o chamado princípio da simetria. Isso significa que as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas Municipais devem, respeitadas as peculiaridades de cada ente federativo, seguir a mesma lógica constitucional que rege o Tribunal de Contas da União.

Na prática, isso quer dizer que as competências, a forma de funcionamento, os princípios de atuação e até os mecanismos de fiscalização dos tribunais de contas estaduais e municipais devem reproduzir, com as adaptações necessárias, o modelo estabelecido para o TCU.

Portanto, quando se fala em controle externo exercido pelas Assembleias Legislativas com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, ou pela Câmara Legislativa do Distrito Federal com o auxílio do respectivo Tribunal, ou ainda pelas Câmaras Municipais com o auxílio de Conselhos ou Tribunais de Contas Municipais (quando existentes), o modelo de referência será sempre aquele previsto para o TCU, conforme descrito nos artigos anteriores.

O parágrafo único do artigo 75 traz uma diferença estrutural importante: ele estabelece que os **Tribunais de Contas dos Estados** devem ser compostos por **sete conselheiros**, diferentemente do TCU, que é formado por nove ministros. Essa distinção deve ser observada com atenção, pois é recorrente em provas.

Enquanto os membros do TCU são chamados de ministros e são nove ao todo, os membros dos TCEs são chamados de conselheiros e totalizam sete por tribunal.

Portanto, o artigo 75 reforça a uniformidade estrutural e funcional do sistema de controle externo no Brasil, garantindo que, independentemente do ente federativo, a lógica de atuação dos tribunais de contas siga padrões semelhantes aos do Tribunal de Contas da União, adaptados à realidade local, respeitando sempre a simetria constitucional.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

Resumo

1. Controle Parlamentar Indireto

- Exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU.
- Aplica-se por simetria aos estados (Assembleia Legislativa + TCE) e aos municípios (Câmara Municipal + TCE ou TCM, quando existente).

2. Espécies de Tribunais de Contas

- TCU: órgão federal, fiscaliza recursos da União.
- TCE: órgão estadual, fiscaliza recursos estaduais e municipais do estado.
- TC dos Municípios: órgão estadual, mas fiscaliza exclusivamente recursos dos municípios (ex.: Bahia).
- TCM (Tribunal de Contas Municipal): órgão municipal, fiscaliza apenas o município. Existente apenas em São Paulo e Rio de Janeiro (capitais).

3. Competências do TCU

- Appreciar as contas do Presidente da República (parecer prévio, em até 60 dias).
- Julgar as contas dos demais administradores públicos.
- Appreciar legalidade de atos de admissão de pessoal (exceto cargos em comissão) e concessões de aposentadoria, reforma e pensão.
- Realizar inspeções e auditorias (por iniciativa própria ou a pedido do Congresso).
- Fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União via convênios, acordos, ajustes etc.
- Fiscalizar empresas supranacionais com participação da União.
- Prestar informações ao Congresso Nacional e comissões sobre fiscalizações realizadas.
- Aplicar sanções (multa, imputação de débito) em caso de irregularidades.
- Fixar prazos para regularização de ilegalidades e, se não cumprido, sustar atos (exceto contratos).
- Representar ao poder competente sobre irregularidades e abusos.

4. Sustação de Atos e Contratos

- Ato administrativo irregular: TCU susta e comunica ao Congresso.
- Contrato irregular: Congresso susta e solicita ao Executivo que tome medidas.
- Se nada for feito em 90 dias, o TCU poderá decidir e sustar o contrato (competência subsidiária).

5. Imputação de Débito e Multa

- Imputação de débito = ressarcimento ao erário.
- Multa = sanção pecuniária, caráter punitivo e educativo.
- Ambas formam título executivo extrajudicial.
 - Não é necessário processo de conhecimento para execução.
 - A execução é feita pelo ente público prejudicado (não pelo TCU ou MP junto ao TCU).
- Jurisprudência do STF: somente ressarcimento decorrente de improbidade dolosa é imprescritível.
 - Decisões do TCU sobre ressarcimento prescrevem (prazo: 5 anos).

6. Organização do TCU

- Composto por 9 ministros.
- Sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal, jurisdição nacional.
- Requisitos para ser ministro:
 - Idade entre 35 e 70 anos.
 - Idoneidade moral e reputação ilibada.
 - Notório conhecimento jurídico, contábil, econômico, financeiro ou de administração pública.
 - Mais de 10 anos de atividade profissional compatível.
- Nomeação:
 - 1/3 pelo Presidente da República (com aprovação do Senado), sendo:
 - 2 entre auditores e membros do MP de contas.
 - 1 de livre escolha.
 - 2/3 pelo Congresso Nacional.
- Garantias, prerrogativas e vencimentos iguais aos ministros do STJ.

- Auditores substituindo ministros têm mesmas garantias e impedimentos; em outras funções, são equiparados a juízes de TRF.

7. Aplicação do Princípio da Simetria

- Normas da seção (arts. 70 a 74) aplicam-se, no que couber, aos TCEs, TCMs e Conselhos Municipais de Contas.
- Constituição Estadual deve reproduzir, com adaptações, as competências do TCU para os TCEs.
- TCEs têm 7 conselheiros, enquanto o TCU tem 9 ministros.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
